

1501731-63.2021.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Sandra Regina Nostre Marques

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... da Justiça em razão de condenação por tráfico de drogas, fato que desconhecia (fls.12).

O réu não chegou a ser interrogado em Juízo, face sua revelia.

Como se não bastasse a confissão extrajudicial apresentada pelo próprio acusado é certo que as demais provas constantes dos autos autorizam a sua condenação, atribuindo-lhe a autoria delitiva.

A testemunha arrolada em comum pelas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

1ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, . - Vila Tereza

CEP: 09606-000 - São Bernardo do Campo - SP

Telefone: (11) 2845-9585 - E-mail: saobernardo1cr@tjsp.jus.br

1501731-63.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501731-63.2021.8.26.0537 controle nº2021/001431

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON PEREIRA DA SILVA

CONCLUSÃO:

Aos 13 de junho de 2022, faço os presentes autos conclusos à Exma. Sra. Dra. SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES, MM. Juíza de Direito. Escrev.:.

Autos digitais controle nº 1431/2021

Vistos.

ROBSON PEREIRA DA SILVA, qualificado a fls. 13, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do art. 306, "caput" e § 1º, inciso I, da Lei nº 9503/97 porque em dia 31 de agosto de 2021, por volta das 13hrs19min, na Rodovia SP 160, Km 32, Pista Sul, bairro Tatetos, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, conduziu o veículo automotor GM/Celta, placas DRE0I07, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme destaca o etilômetro de fls. 19.

Segundo o apurado, o denunciado ingeriu bebida alcoólica e assumiu a condução do veículo automotor GM/Celta, placas DRE0I07, e, ao passar pela praça de pedágio situada no local dos fatos, acabou abordado por policiais militares que efetuavam a fiscalização.

O teste de etilômetro indicou a concentração de 0,46 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado, superior ao limite legal (fls. 19).

Foram arroladas duas testemunhas pela acusação, que instruiu a denúncia com o inquérito policial de fls. 04/72.

Pela decisão proferida em sede de custódia de fls. 47/50, o réu foi beneficiado com

a liberdade provisória mediante o cumprimento das medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I e IV, do Código Penal, cujo alvará se encontra devidamente cumprido a fls. 58/59.

A denúncia foi recebida em 22.09.2021, sendo determinada a citação do réu para responder aos seus termos, dentre outras providências (fls. 73/74).

O réu foi citado pessoalmente em 09.11.2021 (fls. 97).

Folha de antecedentes estadual: fls. 91/95.

Certidão SGC: fls. 80/83.

Teste etilômetro: fls. 22.

A Defesa ofertou resposta (fls. 101).

Houve ratificação do recebimento da denúncia pela decisão de fls. 104/105, designando-se audiência de instrução e julgamento.

Em audiência, foram inquiridas as testemunhas arroladas. O réu deixou de ser interrogado, face a revelia decretada. Em debates orais, o Ministério Público sustentou pedido de condenação, enquanto a Defesa requereu a absolvição, alegando insuficiência probatória.

É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitativa se encontra devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 06/08, teste do etilômetro de fls.22 que atesta a concentração de 0,46 mg de álcool por litro de ar alveolar, além da prova oral colhida em Juízo. A autoria também é certa.

Em solo policial o réu admitiu a acusação, afirmando que foi surpreendido pelos policiais quando conduzia o veículo Celta pela Rodovia dos Imigrantes. Consentiu em assoprar o etilômetro, sendo que resultou positivo para embriaguez. Afirmou que na véspera tinha ingerido diversas bebidas alcoólicas numa festa. Afirmou que não era habilitado para conduzir veículos e era procurado da Justiça em razão de condenação por tráfico de drogas, fato que desconhecia (fls.12).

O réu não chegou a ser interrogado em Juízo, face sua revelia.

Como se não bastasse a confissão extrajudicial apresentada pelo próprio acusado é certo que as demais provas constantes dos autos autorizam a sua condenação, atribuindo-lhe a autoria delitiva.

A testemunha arrolada em comum pelas partes Rafael dos Santos, policial militar, afirmou que estava em patrulhamento pela rodovia quando parou um veículo Celta para averiguações de praxe. Constatou-se que o condutor não era habilitado. Foi submetido a teste do etilômetro, que resultou positivo. Constatou-se, ainda, que era procurado da Justiça. O réu admitiu que tinha ingerido bebida alcoólica na véspera durante uma festa. Ele estava acompanhado de uma mulher, aparentemente sua companheira. Estavam se dirigindo ao litoral. Não conhecia o acusado anteriormente aos fatos (gravação audiovisual junto ao SAJ).

Por sua vez, a testemunha arrolada em comum pelas partes Alex de Souza Ferreira, policial militar, afirmou ter abordado o veículo em inspeção de rotina, quando se constatou que o motorista estava embriagado como confirmado pelo teste do etilômetro. Ele estava com a companheira. O motorista acabou detido, sendo que ele era procurado da Justiça. (gravação audiovisual junto ao SAJ).

Não há como se negar, pois, a autoria.

O próprio acusado admitiu na fase inquisitorial ter ingerido bebida alcoólica na véspera, antes de se colocar na direção do veículo.

Ademais, a confissão do acusado encontra amparo nos relatos das testemunhas policiais.

Em relatos uníssomos, os policiais militares Rafael e Alex confirmaram que pararam o carro que o réu conduzia pela rodovia em inspeção de rotina. Constataram que ele estava embriagado quando foi realizado o teste do etilômetro. O réu admitiu aos policiais que tinha ingerido bebida alcoólica durante uma festa, sendo que ele estava na companhia de uma mulher, possivelmente sua companheira.

Sabidamente, é certo que os relatos dos policiais são válidos, pois são testemunhas como qualquer outra pessoa.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que a condição de ser policial, por

si só, não justifica o afastamento de seus depoimentos.

Nesse sentido, o E. Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (RTJ 68/64).

Ao exagero da prova, os relatos das testemunhas vêm respaldados no teste do etilômetro de fls. 22 que constatou álcool acima do permitido pelo artigo 306, §1º, inciso I, do CTB, confirmando o estado de embriaguez do acusado na ocasião dos fatos, ou seja, o teor de 0,46 mg de álcool por litro de ar alveolar.

Portanto, restou devidamente demonstrado pelo conjunto probatório integrante dos autos a prática do ilícito penal pelo acusado tal qual descrito na denúncia, ou seja, artigo 306, caput, c/c §1º, inciso I, da Lei nº. 9.503/97 – Código de Trânsito Brasileiro, motivo pelo qual há de ser condenado.

Passarei à dosagem da pena à luz do artigo 59 do Código Penal.

O réu ostenta antecedentes criminais como comprovado pelas certidões de fls. 20/30 e fls. 80/83. É certo que o réu não possuía habilitação para conduzir veículos ao tempo do fato, sendo que a inabilidade somada à embriaguez por certo causaram grande prejuízo para a segurança viária. Assim, para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime, fixo a pena base em 07 (sete) meses de detenção e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea na forma do artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal e Súmula 545 do E. ST. Porém, em desfavor do réu há de ser reconhecida a agravante da reincidência (autos nº 300.3568-68/2013, da 2ª Vara Criminal de Osasco – fls. 20/30), motivo pelo qual elevo a sua pena de 1/6 (um sexto), resultando 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, que torno definitiva ante a ausência de outras causas de aumento ou de diminuição.

Observo que a reincidência há de prevalecer sobre a atenuante da confissão espontânea nos termos do art. 67 do Código Penal como melhor decide o E. Supremo Tribunal Federal:

“Penal. Habeas Corpus. Homicídio triplamente qualificado (CP, art. 121, §2º, incisos II, III e IV). Dosimetria da pena. Preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea. Artigo 67 do Código Penal. Precedentes. 1. O artigo 67 do Código Penal dispõe que: 'No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais, as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência'. 2. Deveras, a reincidência revela que a condenação transitada em julgado restou ineficaz como efeito preventivo no agente, por isso merece maior carga de reprovação e, por conseguinte, deve preponderar sobre a circunstância atenuante da confissão espontânea. 3. In casu, o juiz ao afirmar que 'a circunstância de ser o réu reincidente, já tendo sido condenado várias vezes, prepondera sobre a confissão espontânea', nada mais fez do que aplicar o citado artigo 67 do Código Penal, que trata especificamente do concurso entre circunstâncias agravantes e atenuantes; aliás, na linha da jurisprudência desta Corte: HC 96.063/MS, 1ª Turma, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/09/2011; RHC 106.514/MS, 1ª Turma, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2011; e HC 106.172/MS, 2ª Turma, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/02/2011. 4. Recurso ordinário em Habeas Corpus ao qual se nega provimento” (RHC nº 111.454/MS, rel. Min. Luiz Fux, informativo nº 663 do STF).

Por força do preceito secundário do tipo penal descrito no artigo 306, da Lei nº 9.503/97, suspendo a habilitação do acusado para a condução de veículo automotor ou o direito dele obtê-la pelo mesmo prazo que a pena privativa de liberdade fixada, qual seja, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, conforme artigo 293, do mesmo Diploma Legal.

Considerando as circunstâncias desfavoráveis do art. 59 do Código Penal e a reincidência do réu, há de iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto.

Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para condenar ROBSON PEREIRA DA SILVA, RG nº 47.625.258, pela prática do crime definido no artigo 306, caput, c/c §1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97, a 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, em regime semiaberto. Não obstante, em observância ao artigo 293 do CTB, suspendo a habilitação ou o direito do réu obter

habilitação para a condução de veículo automotor por 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias.

Fixo a unidade da pena pecuniária em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, valor que deverá ser corrigido desde o crime, quando da execução. Transitada em julgado a presente decisão, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeça-se mandado de prisão contra ele, bem como na forma do artigo 293, §1º, da Lei nº 9.503/97, comunique-se a presente decisão ao CONTRAN e ao CIRETRAN em que o réu é domiciliado, na forma do artigo 295 da Lei nº. 9.503/97.

Arcará o réu, na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, com o pagamento da taxa judiciária, bem como das despesas processuais, caso perca a condição de beneficiário da Assistência Judiciária gratuita dentro do prazo legal.

P.R.I.C.

São Bernardo do Campo, 13 de junho de 2022.

SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA